

한국승강기안전공단 상임감사 권고

제	목	계약 관련 부당행위 신고 안내 강화
관	계 부 서	●실
조	치 부 서	●실
내	용	

1. 업무 개요

●실은 공단의 물품 구매, 공사 및 용역 등 입찰 및 계약에 관한 업무를 총괄하고 있으며, 연간 계약 계획 수립 및 기관 계약 현황 점검 등의 계약 운영·관리 업무를 수행하고 공단의 계약 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 계약 업무에 관한 기본적인 사항을 규정한 계약업무규정을 관리·운용하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제32조의2(직무권한 등을 행사한 부당행위의 근절)에 따라 공기업·준정부기관은 협력업체, 임차인 등과 신규 계약을 체결하는 경우 계약상대방에게 부당행위에 대한 신고절차, 방법, 처리 사례 등 기관의 부당행위 근절 노력에 대해 안내하여야 한다

「공단 임직원 행동강령」 제22조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따르면 임직원은 공단이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 공단의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위를 해서는 안된다고 되어 있으며 제24조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 따르면 임직원은 입찰, 계약 및 계약이행과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당을 요구를 해서는 안된다고 되어 있다.

또한 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제55조에 따르면 누구든지 부패행위를 알게 된 때에는 이를 위원회에 신고할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 동안 ●실에서 처리한 계약절차를 점검한 결과 나라장터 시스템을 통한 신규 계약 체결 시 부당행위에 대한 범위를 "부패 불공정 갑질 등"으로 명시하고 이와 관련하여 공단 임직원 행동강령에서 정의하는 직무권한 등을 행사한 부당행위 내용 및 "공단 홈페이지의 익명신고&갑질피해 신고지원센터"를 이용하는 방법 등을 입찰공고문 내용에 안내하고 있다.

그러나 국민권익위원회 신고방법은 안내되지 않고 있으며, 나라장터 시스템을 활용하지 않는 수의계약의 경우에는 공단 임직원의 직무권한 등을 행사한 부당행위에 대한 신고절차 및 방법 등이 안내되지 않고 있다.

따라서, 계약관련 부당행위 신고채널 확대를 위해 국민권익위원회 신고방법 등의 안내를 추가하여 부당행위 근절활동을 강화할 필요가 있으며, 나라장터 시스템을 활용하지 않는 수의계약은 계약 체결 시 공단 임직원의 직무권한 등을 행사한 부당행위에 대한 신고절차 및 방법, 국민권익위원회에 신고방법 등을 안내할 필요가 있다.

관계부서 의견

●실은 감사결과를 받아들이면서 부당행위 신고채널을 확대하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●실장은 입찰공고문 및 수의계약 서류 보완 등을 통해 계약 체결 시 계약상 상대방에게 공단의 부당행위 근절 노력이 상세히 안내될 수 있도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다. (권고)